

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5241/2537

นาย ขาว ธรรม สุข ชาติ
นาย ใหญ่ เรือ งาม มงคลกาล หรือธน
ปกรณ์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 828

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 60, มาตรา 132

การที่คู่ความแต่งตั้งทนายความให้ความและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 นั้นเป็นการแต่งตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 15 ว่าด้วยตัวแทน เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นตัวการถึงแก่กรรม สัญญาตัวแทนย่อมระงับไปทนายโจทก์คงมีอำนาจและหน้าที่จัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 828 จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของโจทก์จะอาจเข้ามาปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ อำนาจทนายโจทก์หาได้หมดสิ้นไปทันทีเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมไม่ ทนายโจทก์มีอำนาจลงนามเป็นผู้ฎีกาแทนโจทก์ได้แต่เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ปรากฏต่อศาลว่าโจทก์ถึงแก่กรรมแล้ว ไม่มีผู้ใดยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 1,500,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยให้การว่า จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,500,000 บาทพร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีแก่โจทก์ นับแต่วันที่ 13 กันยายน 2532 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขอนอกนั้นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาว่ฎีกาของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดย จำเลยแก้ฎีกาว่า โจทก์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2534 นางสร้อยไข่มอบ อำนาจให้ฟ้องคดีแทน ไม่ได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ นายศิริชัยทนาย โจทก์เป็นเพียงตัวแทนช่วงของตัวความคือโจทก์ อำนาจของตัวแทนและตัวแทน ช่วงยอมสิ้นสุดลงเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรม นายศิริชัยทนายโจทก์มาขึ้นฎีกาภายหลัง โจทก์ถึงแก่กรรม คำฟ้องฎีกาของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้จากคำแถลงรับของนางสร้อยไข่มอบอำนาจโจทก์และทนายจำเลยใน ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาว่า โจทก์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2534 ขณะคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอเข้า เป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ จนกระทั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ทำคำพิพากษาและอ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ฟังเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535 นายศิริชัยทนายโจทก์ซึ่งผู้รับมอบอำนาจโจทก์แต่งตั้งให้เป็นทนายความเป็นผู้

ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2535 เห็นว่า การที่คู่ความแต่งตั้งทนายความให้ความ
ความและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 60 นั้น เป็นการแต่งตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะ 15 ว่าด้วยตัวแทน ดังนั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นตัวการถึงแก่กรรม สัญญา
ตัวแทนย่อมระงับไป ทนายโจทก์คงมีอำนาจและหน้าที่จัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้อง
รักษาประโยชน์ของโจทก์ต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828
จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของโจทก์จะอาจเข้ามาปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์
ทนายโจทก์ย่อมมีอำนาจที่จะรักษาประโยชน์ของตัวความไว้ได้ อำนาจทนายความหา
ได้หมดสิ้นไปทันที เมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมไม่ ทนายโจทก์มีอำนาจลงนามเป็นผู้ฎีกา
แทนโจทก์ได้เทียบเคียงนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1635/2520 ระหว่าง วัดจันทร์สโมสร
โดยนายสวัสดิ์ รักรณิษฐ์ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์ นายตงจุ่น แซ่โอว โดยนายอัมพร
นุดตรกุลวนิช ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน จำเลย ฎีกาของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายแต่
ความปรากฏต่อศาลฎีกาว่า เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ปรากฏต่อศาลว่า
โจทก์ถึงแก่กรรมแล้วไม่มีผู้ใดยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์โดยไม่ปรากฏ
เหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด ทั้งปรากฏตามมรณบัตรว่านางสร้อยไข่มุกเป็นผู้แจ้งการตาย
จึงเห็นสมควรให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 42"

จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภพ โชติกวณิษฐ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงคดีนี้ ข. โจทก์มอบอำนาจให้ ส. ดำเนินคดีแทนและ ส. แต่งตั้งศ. ให้เป็น
ทนายความให้ความและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทน ซึ่งสามารถกระทำได้
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60) กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการแต่งตั้ง
ตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย โจทก์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2534 ขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ต่อมาศาล
อุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษาโดยอ่านให้ ส. ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ฟังเมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2535 โดยไม่มีการขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ ต่อมาวันที่ 27
เมษายน 2535 ศ. ทนายความโจทก์ซึ่งส. ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เป็นผู้แต่งตั้งให้เป็น
ทนายความเป็นผู้ยื่นฎีกา ตามข้อเท็จจริงนี้คงเห็นได้ชัดว่าขณะที่ ศ. ทนายความ
โจทก์ยื่นฎีกานั้นโจทก์ถึงแก่กรรมเกือบ 1 ปี แล้วโดยยังไม่มีผู้เข้าแทนที่โจทก์ผู้
มรณะตามกฎหมายเลยตามความเข้าใจทั่วไปเห็นว่าเมื่อตัวความตายหรือผู้มอบ
อำนาจตาย ทนายความหรือผู้รับมอบอำนาจย่อมไม่มีอำนาจดำเนินการต่อไปตาม
ความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 826 วรรคสองว่าสัญญาตัวแทน
ย่อมระงับสิ้นไป เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย แต่อย่างไรก็ดี หากตัวการตายไป
และสัญญาตัวแทนระงับแล้วตัวแทนไม่สามารถดำเนินการใดเพื่อปกป้องรักษา
ประโยชน์ของตัวการในช่วงสำคัญนี้ ความเสียหายอาจเกิดแก่กิจการหรือทรัพย์สิน
ของตัวการได้ มาตรา 828 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงหาทางแก้ไข
ข้อไว้ให้ว่า เมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตาย ตัวแทนต้องจัดการอัน
สมควรเพื่อจะปกป้องรักษาประโยชน์อันได้รับมอบหมายจนกว่าทายาทหรือผู้แทนของ
ตัวการจะอาจเข้าปกป้องรักษาประโยชน์นั้น ๆ ได้ ตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ให้อำนาจ

แก้ตัวแทนดำเนินการปกป้องรักษาประโยชน์ของตัวการต่อไปได้แม้ว่าตัวการตายไปแล้วก็ตาม การฎีกาถือว่าการรักษาประโยชน์ของตัวการซึ่งเป็นตัวความเมื่อกระทำภายในกำหนดย่อมกระทำได้การแปลความหมายเช่นนี้นับว่าชอบด้วยเหตุผลและความเป็นธรรม ตัวอย่างบรรทัดฐานเช่นนี้เคยมีแล้วคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1635/2520 วินิจฉัยว่า การที่ตัวความถึงแก่กรรมก่อนมีการยื่นฎีกา ทนายความมีอำนาจลงนามเป็นผู้ยื่นฎีกาแทนจำเลยผู้มรณะได้ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของตัวความไว้ระหว่างฎีกา ในวันยื่นฎีกาบุตรของจำเลยได้แต่งทนายความคนเดิมยื่นคำร้องขอเข้ารับมรดกความแทนที่จำเลยผู้มรณะและศาลอนุญาตแล้ว ดังนี้ ทนายความย่อมดำเนินการคดีต่อไปได้ อำนาจทนายความหาได้หมดสิ้นไปทันทีเมื่อจำเลยถึงแก่กรรมไม่สำหรับคดีนี้มีข้อแตกต่างกับกรณีตามคดีหัวข้อหมายเหตุเพียงว่าตัวความเป็นผู้แต่งตั้งทนายความเท่านั้น มีข้อสังเกตต่อไปว่า เมื่อมีการยื่นฎีกาโดยทนายความโจทก์แล้วคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ ศาลฎีกาจะดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปได้หรือไม่ เห็นว่าศาลฎีกามีอำนาจดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปได้ แต่ทางปฏิบัติศาลฎีกาจะจำหน่ายคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 และคดีนี้ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยในปัญหานี้ว่าความปรากฏต่อศาลฎีกาว่าเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ปรากฏต่อศาลว่าโจทก์ถึงแก่กรรมแล้วไม่มีผู้ใดยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด ทั้งปรากฏตามมรณบัตรว่า ส.เป็นผู้แจ้งการตาย จึงเห็นสมควรให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ปัญหาน่าพิจารณามีว่า กรณีตัวความมรณะพ้นกำหนดหนึ่งปีโดยยังไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะแต่ในการอุทธรณ์หรือฎีกาแทนทนายความผู้มรณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาในกำหนดอุทธรณ์หรือฎีกา ดังนี้ ถือว่าการอุทธรณ์หรือฎีกานั้นชอบหรือไม่ เมื่อเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการยื่นอุทธรณ์

หรือฎีกานั้นชอบ แต่ศาลสูงอาจใช้ดุลพินิจจำหน่ายคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42กรณีเช่นนี้ควรยื่นคำร้องขอเข้าแทนที่คู่ความที่มรณะเข้าไปพร้อมกับยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเพราะแม้เกินหนึ่งปีนับแต่ผู้นั้นมรณะศาลสูงอาจใช้ดุลพินิจอนุญาตให้เข้าแทนที่และดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปได้ เพราะอำนาจจำหน่ายคดีกรณีเช่นนี้เป็นอำนาจของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132(9)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1669/2493,32/2516(ป) และ 1069/2531) พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา